

O QUE LEVA AS PESSOAS A (NÃO) DENUNCIAREM CRIMES?

Determinantes psicossociais e contextuais



Marlene Matos

2025

QUESTÕES DE PARTIDA

- Que elementos de **justiça** mais influenciam a confiança para denunciar?
- Quais são as **barreiras** típicas à denúncia na violência sexual ou violência doméstica? Quais são as possíveis **soluções**?
- Um **terceiro** (vítima indireta/testemunha - *Bystander*) deve denunciar? Em que condições?

PONTO DE PARTIDA:

**“Denunciar um crime não é apenas ir à polícia.
É uma decisão situada, com riscos, expectativas e
consequências.”**

OS NÚMEROS (FRA 2014 → 2024)

- 1 em 3 mulheres na UE reporta ter sofrido alguma forma de violência ao longo da vida (FRA, 2024).
- Apenas 14% reportaram o incidente mais grave de violência do parceiro à polícia (FRA, 2014).
- Conclusão: há um grande 'gap' entre vitimação e denúncia → foco urgente no processo e nos canais de denúncia.

Dados para discussão: Por que este 'gap' persiste?

PORQUE NÃO DENUNCIAM?

(FONTE: EU-MIDIS II — HATE CRIME)

- “Nada vai mudar” — 41%
- Preferem resolver com rede informal — 21%
- Incidente visto como ‘menor’ — 16%
- Implicações práticas: reforçar confiança, canais anónimos e retorno de informação a quem denuncia.

**Guidelines para boas práticas na denúncia de crimes:
feedback claro, múltiplos canais de denúncia,
acolhimento sem juízos de valor.**

UM FAMOSO ACÓRDÃO...

“[...] Contribui para a realização de um crime de violação a ofendida, rapariga nova mas mulher feita, que: a) sendo estrangeira, não hesita vir para a estrada pedir boleia a quem passa, b) sendo impossível de prever o risco em que incorre, c) se mete no carro, com outra [rapariga] e com dois rapazes, ambas conscientes do perigo que corriam numa zona de turismo de fama internacional, onde abundam as turistas estrangeiras com comportamento sexual muito mais liberal do que a maioria das nativas ” [...]

“As ofendidas muito contribuíram para a sua realização. Não podemos esquecer que as ofendidas, raparigas novas mas mulheres feitas, não hesitaram em vir para a estrada pedir boleia a quem passava, em plena coutada do chamado “macho ibérico” . É impossível que não tenham previsto o risco que corriam, pois aqui, tal como no país natal, a atração pelo sexo oposto é um dado indesmentível e, por vezes, não é fácil dominá-la ” .

In acórdão “Coutada do Macho ibérico ”

Tribunal da relação do Porto 1989

DENUNCIAR É UMA DECISÃO (não automática)

- Ponderação de **custos** vs. **benefícios**
- **Influências**: emoções, relações, contexto social, confiança nas instituições
- Importa tanto o **processo** como o **resultado**

FACILITADORES
(MOTIVOS PARA DENUNCIAR UM CRIME)

- **Individuais**
 - Percepção de gravidade/perigo imediato
 - Desejo de proteção e de parar o agressor
 - Sentido de justiça/dever cívico
 - Informação/literacia sobre direitos e canais de denúncia

FACILITADORES
(MOTIVOS PARA DENUNCIAR)

- **Situacionais**
 - Agressor desconhecido
 - Existência de provas/testemunhas
 - Evento em espaço público/filmado

FACILITADORES
(MOTIVOS PARA DENUNCIAR)

- **Institucionais**
 - Confiança na polícia/justiça
 - Justiça: ser ouvido/a, respeito, neutralidade, informação
 - Canais acessíveis: online, anónimos, via terceiros (ONGs), 24h/7 dias por semana
 - Feedback sobre a evolução do processo

FACILITADORES

(MOTIVOS PARA DENUNCIAR UM CRIME)

Legais e práticos

- Medidas de proteção disponíveis (ex.: ordem de proteção, acolhimento, teleassistência)
- Encaminhamento para apoio legal/psicológico
- Procedimentos simples e rápidos

FACILITADORES
(MOTIVOS PARA DENUNCIAR)

- **Relacionais, contextuais e comunitários**
 - Apoio de familiares/amigos/testemunhas
 - Incentivo de profissionais (e.g., saúde, escola, ONGs)

BENEFÍCIOS PERCEBIDOS

- Parar o agressor e prevenir revitimação/novas vítimas
- Proteção e informação (apoio informado)
- Validação/Reconhecimento social
- Acesso a direitos e serviços
- Sentido de justiça e de controlo

BARREIRAS

(MOTIVOS PARA NÃO DENUNCIAR)

Individuais

- Medo de retaliação/revitimização
- Vergonha/estigma/culpabilização
- Normalização/ambivalência (“não é assim tão grave”)
- “Fadiga”/burocracia/tempo

BARREIRAS (MOTIVOS PARA NÃO DENUNCIAR)

Relacionais

- Relação com o agressor (parceiro/família/chefe)
- Dependência económica/afetiva
- Pressão da comunidade para “não expor”

**BARREIRAS
(MOTIVOS PARA NÃO DENUNCIAR)**

Institucionais

- Baixa confiança (“nada vai mudar”)
- Maus atendimentos prévios; medo de não ser levado a sério
- Barreiras linguísticas/estatuto migratório incerto
- Falta de canais seguros ou anonimato

**BARREIRAS
(MOTIVOS PARA NÃO DENUNCIAR)**

Legais e práticos

- Desconhecimento dos direitos/custos associados
- Receio de consequências colaterais (ex.: consequências para a guarda de filhos, trabalho, etc.)

BARREIRAS (MOTIVOS PARA NÃO DENUNCIAR)

Situacionais

- Falta de provas/“palavra contra palavra”
- Crime digital sem rasto claro
- Ocorrido em contexto íntimo/privado

CUSTOS PERCEBIDOS

- Medo de retaliação e exposição
- Vergonha/estigma e culpabilização
- Tempo, burocracia e vitimização secundária
- Dependência económica/emocional
- Estatuto migratório incerto, barreiras linguísticas

IMPORTA QUEM É O AUTOR DO CRIME?

Autor	Probabilidade de denúncia	Motivos
Desconhecido	Mais alta	Menor vínculo, menor culpabilidade
Parceiro/família	Mais baixa	Dependência(s), lealdade(s), vergonha/estigma, confusão emocional, medo(s) (ex. exposição, retaliação)
Instituição/figura de poder	Muito baixa	Assimetria de poder, pouca confiança institucional

O TIPO DE CRIME IMPORTA?

- Gravidade/severidade percebida aumenta a probabilidade de denúncia
 - Crimes de propriedade → denúncia mais frequente
 - Violência sexual → subdenúncia crônica
 - Violência doméstica → denúncias intermitentes
 - Crimes de ódio → medo de estigma e descrença institucional
 - Cybercrime → vergonha e baixa expectativa de resolução

JUSTIÇA: um dos pontos-chave

- Ser ouvido/a e tratado/a com respeito
- Ter voz e receber informação ao longo do processo
- Transparência e previsibilidade dos procedimentos judiciais
- Acolhimento inicial reduz "atrito" e desistências
- O processo importa (muitas vezes), mais do que o desfecho judicial

JUSTIÇA PROCESSUAL:
BOAS PRÁTICAS

O QUE MUDA COM MELHOR JUSTIÇA PROCESSUAL?

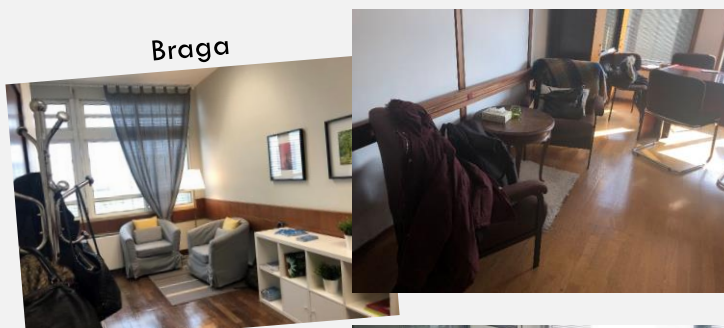
- Voz: a pessoa é ouvida e pode explicar-se.
- Respeito: tratamento digno, linguagem clara, sem culpabilização.
- Neutralidade: decisões consistentes, baseadas em regras (nunca em estereótipos).
- Confiabilidade: transparência sobre o que é feito.
- Informação contínua: atualizar o estado do processo e próximos passos.
- Acolhimento inicial da justiça (1º contacto): reduzir atrito ► menos desistências / mais denúncia/mais colaboração.

OS GAV NO DIAP

- ACOMPANHAMENTO TÉCNICO -



Coimbra



Braga



Faro



Lisboa Norte



Lisboa Sul



Lisboa Oeste

GRUPOS COM MAIOR VULNERABILIDADE

- Migração/estatuto legal, barreiras linguísticas
- Desconfiança histórica na polícia/Estado (ex. *nada vai mudar*)
- Medo de perder os filhos (e.g., VD)
- Isolamento social e dependência(s)
- A lente da interseccionalidade: género, etnia, orientação sexual, incapacidade(s)

CANAIS E ALTERNATIVAS DE DENÚNCIA

- Acessíveis e seguros
 - Presencial (esquadras, tribunal)
 - Linha 112
 - ONGs/APAV
 - Linhas de apoio especializadas (ex. 144)
 - Denúncia *online* (ex. portal ou canal de denúncia)
 - Sinalização discreta/códigos (ex.: gestos de perigo)
 - Quanto mais alternativas, maior a probabilidade de denunciar
- Bystanders como alavanca: facilitar denúncia por terceiros (colegas, vizinhos, testemunhas),

MENSAGEM - CHAVE

“A decisão de denunciar cresce onde há confiança, acolhimento e segurança.”

....

Deixam de denunciar quando antecipam risco, descrédito e ineficácia.